

1501478-84.2020.8.26.0319

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Natasha Gabriella Azevedo Motta

Comarca: Lençóis Paulista

Foro: Foro de Lençóis Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 21/01/2022

... relatando ter sido vítima de um roubo, enquanto a última disse ter sido vítima de um crime de ameaça praticado por Oseias, que intimado confirmou que tinha medida protetiva deferida em seus desfavor, negando ter ameaçado a advogada. Afirmou, ainda, que desconhecia o roubo e que um "primo" da vítima o avisou do roubo ao celular. Oficiado às operadoras de celular, a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lençóis Paulista

Foro de Lençóis Paulista - 1ª Vara

Avenida Padre Salústio Rodrigues Machado, 599, Lençóis Paulista - SP - cep 18683-471

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501478-84.2020.8.26.0319 - lauda /
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501478-84.2020.8.26.0319

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

OSEIAS PAULO DOS SANTOS

Juíza de Direito: Dra. Natasha Gabriella Azevedo Motta

Vistos.

OSEIAS PAULO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado pela JUSTIÇA PÚBLICA como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, combinado com o art. 29, ambos do Código Penal, combinado com o art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006, combinado com o art. 147, c.c. art. 61, alínea "f", ambos do Código Penal, tudo na forma do art. 69, do Código Penal.

Por sua vez, Douglas Ricardo dos Santos, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública como incurso no art. 180, caput, do Código Penal.

Consta da denúncia que no dia 08 de julho de 2020, por volta das 6:20 horas, na Rua Mário Dalbem, n. 635, Jardim Grajaú, nesta cidade e comarca, indivíduo não identificado, mediante violência, subtraiu, para si e para outrem, coisa alheia móvel, consistente em um aparelho celular marca Motorola, modelo Moto G Plus 08, pertencente a Mariana Cristina Dias.

Consta, ainda, que em idênticas circunstâncias de tempo e espaço, OSEIAS PAULO DOS SANTOS, de qualquer forma, concorreu para a prática do crime de roubo, na medida em que prestou auxílio intelectual ao executor do delito, na qualidade de mandante e prestando informações acerca da rotina da vítima.

Consta, também, que em data incerta, entre os dias 14 de julho de 2020 e 04 de agosto de 2020, em logradouro incerto, nesta cidade e comarca, OSEIAS PAULO DOS

SANTOS descumpriu decisão judicial proferida nos autos n. 1500802-

39.2020.8.26.0319, a qual deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira Mariana Cristina Dias.

Consta, ainda, que em data incerta, entre os dias 14 de julho de 2020 e 04 de agosto de 2020, em logradouro incerto, nesta cidade e comarca, OSEIAS PAULO DOS SANTOS ameaçou, por palavras, sua ex-companheira Mariana Cristina Dias, de causar-lhe mal injusto e grave, com violência contra a mulher na forma da lei específica. Consta, por fim, que em data e horário incertos, no período compreendido entre 08 de julho de 2020 e 17 de agosto de 2020, Douglas Ricardo dos Santos adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um aparelho celular marca Motorola, modelo Moto G Plus 08, pertencente a Mariana Cristina Dias. A denúncia foi recebida (fls. 79/80) e OSEIAS PAULO DOS SANTOS foi citado (fls. 128), apresentando defesa (fls. 143/144).

Douglas Ricardo dos Santos foi citado e aceitou benefício de suspensão condicional do processo (fls. 155/156).

Em audiência de instrução foram ouvidas as vítimas e as testemunhas arroladas pela Acusação, sendo o réu interrogado ao final (fls. 193/195).

A Defesa juntou link contendo fotos, vídeos e áudios a fls. 196/197.

O Ministério Público requereu a juntada dos arquivos nos autos, o que foi providenciado (fls. 202/260).

Encerrada a instrução, manifestaram-se as partes na forma de memoriais.

Pugna a Acusação pela procedência da ação penal (fls. 263/272).

Alega a Defesa a inexistência do elemento subjetivo do crime de roubo, uma vez que a condição de mandante não passa de presunção sem qualquer respaldo probatório e que o depoimento da testemunha Maria Luiza não tem o condão de incriminar o réu, além do que seu depoimento deve ser visto com reservas, vez que advogada da vítima em outros processos, sendo evidente seu intuito de favorecer sua cliente. Por sua vez, Audineia sequer conhece o réu e o celular foi dado de presente a sua filha por Douglas e sua sobrinha Vanessa. Afirma contraditório o depoimento de Mariana quando confrontado com os prints juntados, aduzindo frágeis as provas produzidas. Nega o descumprimento de medidas protetivas pelo réu com fundamentos nos links juntados e aduz que ainda que assim não fosse ligado para Mariana em 08 de julho e foi intimado da concessão das medidas protetivas apenas no dia 14 do mesmo mês. Argumenta na inexistência do crime de ameaça, destacando o formulário nacional de avaliação de risco e que a denúncia sequer explicita qual teria sido a ameaça praticada. Afirma que a vítima mente escancaradamente, mostrando-se seu depoimento inidôneo para lastrear decreto condenatório. Em caso de condenação, alega que o réu não ostenta maus antecedentes, é chefe e arrimo de família e postula pela fixação do regime inicial aberto, deferido o direito de recorrer em liberdade, concedida a gratuidade da justiça (fls. 278/302).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

OSEIAS PAULO DOS SANTOS é acusado, pela Justiça Pública, (i) de ser o mandante, prestando auxílio intelectual e informações ao executor, do roubo ao aparelho celular de sua ex-companheira, Mariana Cristina Dias, ocorrido, com o emprego de violência, no dia 08 de julho de 2020; (ii) de ter descumprido, no período compreendido entre 14 de julho e 04 de agosto de 2020, medidas protetivas deferidas em favor de Mariana no bojo dos autos n. 1500802-39.2020.8.26.0319; e (iii) de ter ameaçado Mariana, por palavras, de mal injusto e grave, no período compreendido entre 14 de julho e 04 de agosto de 2020.

Boletim de ocorrência de autoria desconhecida foi lavrado pela vítima, acompanhada de sua advogada, Dra. Maria Luiza de Oliveira, "reportando que na data dos fatos, por volta das 06h20, estava saindo da sua residência na rua Mario Dalben nº 635 para ir ao trabalho, momento este em que recebeu uma ligação de seu ex-marido Oseias, foi atender a ligação, então um indivíduo a abordou, agarrou ela no braço e gritando pediu para que passasse o celular dela, tendo ela passado o telefone e o indivíduo se evadido rapidamente do local. Que populares que estavam na rua escutaram seus gritos, tentaram correr atrás do autor dos fatos, todavia não conseguiram localizar ele. Informa que as características do indivíduo são: cor:

branco, magro, estatura mediana e estava trajado com uma blusa de moletom preta com um simbolo no peito na cor vermelha. Salienta que há câmara nas residências no entorno do local dos fatos que possam ter registrado a ação do individuo. Se passado aproximadamente três dias após o roubo, o autor dos fatos passou a enviar mensagens a seus contatos via whatsapp, e se passando por ela pediu a um contato dela o número de contato do Moacir (chefe geral da obra em que ela trabalha), e enviou mensagens a outros contatos dela. A advogada de Mariana, Maria Luiza, reporta que no dia 15/07/2020 o ex-marido de Mariana (OSEIAS PAULO DOS SANTOS) ligou a ela duas vezes através do número (14) 99114-8993, nesta ligação ele disse que queria algumas informações de como poderia fazer para derrubar a acusação de ameaça que haviam registrado contra ele, tendo ela passado as informações de praxe. Em seguida, ele disse mais, que teria uma medida protetiva em seu desfavor, tendo ela perguntando o nome da esposa dele, que ele informou que seria Mariana, e gaguejando tentou contornar a situação dizendo que o nome de sua esposa seria Maria. Tendo ela desconfiado, perguntou como ele havia conseguido o número de contato dela, tendo Oseias falado SIC: -"Filha eu sou esperto, estava fuçando aqui e achei!". Tendo Oseias falado em seguida que iria trabalhar, e se precisasse iria ligar a ela novamente. A vitima Maria Luiza, advogada de Mariana, ficou sabendo através de sua cliente Mariana, de que o ex-marido de sua cliente teria a ameaçado após ter sido deferida a medida protetiva de Mariana em desfavor de Oseias, que ele teria ligado a Mariana e dito que se realmente ele fosse preso em decorrência da medida protetiva ela e a advogada dela iriam pagar muito caro por isso" (fls. 05/06, sic).

A Dra. Maria Luiza de Oliveira, na Delegacia de Polícia, afirmou que "representava sua cliente de nome Mariana Cristina Dias, contra Oseias P. Santos, em ação que tramitava na esfera civil, na vara de família. Declara que na data dos fatos Oseias lhe telefonou se passando por Paulo (sobrenome de Oseias), querendo saber sobre como proceder em crimes de ameaça e crimes relacionados a violência doméstica. Declara que em dado instante passou a reconhecer a voz de Oseias, então alega que começou a fazer alguns questionamentos a Oseias, porém este passou a se enrolar, fato com que fez com que Oseias desligasse o telefone abruptamente, não respondendo as ligações que a declarante fizera na sequencia a ele. Declara que decidiu relatar o fato a sua cliente Mariana, sendo que esta no mesmo dia alega que Oseias entrou em contato por telefone com Mariana e passou a fazer ameaças contra Mariana e também contra a declarante, logo após este ter tido ciência da medida protetiva em desfavor do mesmo. Que tais ameaças consistiam em dizer: "que se ela (Mariana) e eu (declarante) não parasse com esta frescura e negócio de pedir protetivas, sairia muito para as duas (declarante e Mariana)". Que após testes fatos foi registrada a ocorrência nesta Delegacia de Polícia. Que indagada, alegou que diretamente, seja por telefone ou pessoalmente, Oseias não lhe fez nenhuma ameaça, mas somente por intermédio de sua ex-companheira Mariana Dias" (fls. 46).

Sob o crivo do contraditório a advogada ratificou a narrativa, aduzindo que foi procurada por Mariana em 2019 para o ingresso de ação de divórcio, além de ter requerido medidas protetivas após a mulher relatar ameaças do então marido. Em certa data a vítima a procurou noticiando ter tido o celular roubado, por volta das 5:00 horas, que estava utilizando após receber uma chamada telefônica do réu perguntando sobre os filhos. Nesse momento, "surgiu uma pessoa, aonde deu eu acho que um murro nos ombros dela e falou 'perdeu, perdeu', pegou o telefone e saiu correndo". Segundo Mariana não era comum o ex-marido ligar naquele horário, e sim no final da tarde, "e que ela achou estranho ele ligar esse horário, mas ela atendeu". A vítima foi orientada pela advogada a lavrar um boletim de ocorrência, oportunidade em que ela disse que faria depois, uma vez que estava faltando muito no trabalho em razão dos processos judiciais. Dias depois Mariana começou a dizer "olha, o pessoal da obra tão falando que eu estou encaminhando algumas mensagens, mas não sou eu", insistindo a depoente para que Mariana lavrasse o boletim de ocorrência para que se soubessem quem estava fazendo uso do celular roubado. Passados alguns dias a depoente recebeu ligação de um homem pedindo informações sobre medida protetiva e crime de ameaça, "como ele devia se comportar". Indagado quem era o interlocutor ele começou a se "confundir", dizendo chamar-se "Oseias,

quer dizer eu sou Paulo", "sou de Macatuba, não, eu sou de Pederneiras, eu trabalho em Macatuba". Mesmo desconfiada orientou o homem, mas ao reconhecer a voz como a mesma dos áudios enviados pelo ex-marido a Mariana, na sequência o indagou se ele era casado e ele disse que estava se divorciando e que a esposa se chamava "Mariana, quer dizer chama Maria". Questionado como conseguiu seu telefone, o homem disse, de maneira áspera, que "era muito esperto e que ele fuçou o que ele tinha na mão e ele conseguiu o meu contato". Instado a esclarecer o que ele tinha em mãos o homem desligou o telefone. No momento em que Mariana chegou ao seu escritório verificou que referida ligação foi feita do número do telefone do réu. Nessa mesma ocasião Mariana disse que o réu havia lhe telefonado dizendo "que se eu não parar com essas frescura do boletim de ocorrência, da medida protetiva e desse processo de divórcio vai sair muito caro pra mim e pra minha advogada, que é você". Então, acompanhou Mariana na Delegacia de Polícia para lavratura do boletim de ocorrência por descumprimento de protetiva e ameaças contra a depoente. Oseias não mais entrou em contato. Passado algum tempo a Delegacia de Polícia ligou com a notícia de que o celular foi recuperado em poder de uma pessoa que disse ter comprado o celular para a filha junto a Douglas, pessoa próxima de Oseias; Douglas, por sua vez, adquiriu o celular do réu. Após a concessão de medidas protetivas, Mariana com frequência relatava que o ex-marido ia até a sua casa, às vezes até acompanhado da genitora, para xingá-la, dizer que ela perderia a guarda dos filhos. Confirmou que em razão dos filhos algumas vezes a vítima teve que contactar o ex-marido. Em fase policial Mariana Cristina Dias afirmou que "foi casada com Oseias Paulo dos Santos por cerca de 05 anos, sendo que deste relacionamento tiveram 01 filho. Que em relação aos fatos, declara que estava em fase de separação, porém Oseias nunca aceitou o fim do relacionamento. Declara que na data dos fatos havia recebido uma ligação telefônica de Oseias, no momento em que estava saindo para o trabalho, alegando que neste interim em que estava atendendo o telefone celular, passou um homem e puxou o telefone com força de sua mão, dando um tapa com força em seu braço, haja vista a declarante segurou com força o telefone, sendo que neste instante o indivíduo dizia ainda dizia as palavras: "perdeu, perdeu...", sendo que devido a força empregada pelo roubador, este conseguiu fazer com que a declarante soltasse o aparelho então o indivíduo pegou o mesmo e fugiu correndo em rumo ignorado. Declara que tal indivíduo no momento da ação estava com o rosto encoberto, fato que impossibilitou o reconhecimento do roubador por parte da declarante. Declara que passado alguns dias após o roubo do telefone, alega que pessoas próximas começaram a receber fotos e mensagens do telefone da declarante, fato que causou estranheza a declarante, pois alega que seu aparelho de telefone tinha senha, sendo que Oseias também tinha a senha do aparelho, inclusive alega que Oseias tinha a senha biométrica dele cadastrada em seu aparelho, sem o consentimento da declarante. Devido aos fatos alega que chegou a fazer um pedido de medida protetiva contra Oseias, que foi deferido pela Justiça local, declarando que quando Oseias teve conhecimento da medida protetiva, telefonou a declarante e passou a lhe ameaçar de mal injusto e também ameaçar a advogada da declarante. Declara que tais ameaças consistiam em dizer: "que se ele (Oseias) realmente fosse preso em decorrência da medida protetiva ela (Mariana) e a advogada (Maria Luiza) iriam pagar muito caro por isso". Declara que conseguiu reaver o aparelho de telefone celular que fora recuperado por policiais civis desta Delegacia" (fls. 43, sic).

Em Juízo afirmou que saiu para trabalhar por volta das 6:20h, ouvindo músicas no celular, momento em que o réu ligou perguntando das crianças. Tão logo iniciou a conversa foi surpreendida por um agente dizendo "perdeu, perdeu" e se apoderando do celular, desferindo-lhe dois tapas no braço, fugindo. Ficou surpresa com o horário da ligação, o que não era comum. O aparelho foi posteriormente recuperado, segundo os policiais civis após ser localizado com uma mulher, na cidade de Macatuba, que disse ter pago R\$ 120,00 pelo bem, que informou tê-lo adquirido de Douglas, "muito amigo do Oseias, ele não saía da minha casa". Ao tempo do roubo já estava separada do réu. Em relação ao descumprimento da protetiva, disse que o réu se aproximava para buscar as crianças, "porque não tinha quem entregava, tinha que ser eu mesma pessoalmente", mas que Oseias também ligava, xingando-a. Em uma das oportunidades

em que foi devolver o filho da visitação, Oseias disse "que se eu não parasse de ficar indo na Delegacia, de fazer B.O, que não sei o que, que eu e a minha advogada ia se ver com ele... ele tava bem furioso". Oseias tinha conhecimento da sua senha do celular. Após o roubo o celular foi utilizado com o envio de fotos ao pai da depoente, mensagens para colegas de trabalho que quase a fizeram perder o emprego. Confirmou que no curso da vigência das medidas protetivas ligou para o réu em razão dos filhos.

Sempre que ouvida, Audineia Aparecida da Silva relatou que seus sobrinhos Douglas e Vanessa adquiriram o celular pelo valor de R\$ 120,00 para presentear a filha da depoente. Os sobrinhos, por sua vez, relataram que o aparelho foi comprado do réu, a quem não conhecia, e que segundo Douglas, era seu amigo. Pelo que soube Oseias estava vendendo o celular para comprar algo para o filho (fls. 22 e mídia).

Júlio César de Lima, investigador de polícia, relatou que Mariana e sua advogada compareceram à Delegacia de Polícia, a primeira relatando ter sido vítima de um roubo, enquanto a última disse ter sido vítima de um crime de ameaça praticado por Oseias, que intimado confirmou que tinha medida protetiva deferida em seus desfavor, negando ter ameaçado a advogada. Afirmou, ainda, que desconhecia o roubo e que um "primo" da vítima o avisou do roubo ao celular. Oficiado às operadoras de celular, a Vivo apontou Audineia, que intimada disse ter adquirido o celular de uma terceira pessoa, Douglas que, por sua vez, afirmou ter recebido o celular do réu, a quem conhecia de longa data, pelo preço de R\$ 120,00 porque estava precisando de dinheiro. Novamente intimado, o réu disse na Delegacia que estava com o celular em mãos, que lhe foi entregue por um desconhecido para sua mãe idosa para que lhe fosse entregue, e que o deixou com Douglas para fins de desbloqueio. Na primeira vez em que foi ouvido na Delegacia de Polícia Oseias falou a respeito do roubo do celular, mas em momento algum aventou ter tido a posse do referido celular.

Ouvido, como esclarecido pelo policial civil, em solo policial, em duas oportunidades, em 26 de agosto de 2020 Oseias afirmou que "realmente narra que tem uma medida protetiva em seu desfavor, quando houve uma situação de injúria e ameaça, porém não perderam o vínculo, pois tanto o declarante quanto Mariana mantinham contato via fone, depois das medidas protetivas não teve contato mais com Mariana, porém o casal tem um filho e toda sexta-feira após as 18h30min e declarante pega seu filho para passar final de semana, sendo de comum acordo entre as partes. Reporta que em questão do roubo no qual Mariana fora vítima, ficou sabendo no dia seguinte, através do primo de Mariana de nome Luiz Fernando, porém não tem nada haver com a situação, estava tomando café na empresa em qual trabalha e estava com Mariana no telefone e ainda afirma que os gritos dela no momento do roubo, pensou ter sido provocado por cachorros. Nega essa afirmação que a advogada de Mariana, de nome Maria Luiza fez, reforça que não conhece Maria Luiza e que nem mesmo ligou a ela. Esclarece que toda vez que vai buscar seu filho é ameaçado por Mariana e acusado de ter mandado alguém roubar ela, pois tem um filho com ela" (fls. 21, sic).

Em 07 de outubro de 2020, recuperado o produto do roubo, Oseias foi novamente ouvido na Delegacia, narrando que "um desconhecido se apresentou em sua residência com o aparelho celular da vítima em mãos e lhe deu a sua mãe dizendo: "toma aqui e dê para o trouxa". Assim sua mãe lhe entregou o aparelho celular no qual Oseias entregou para Douglas somente para desbloquear para vislumbrar o teor das mensagens e não foi mais atrás do aparelho pois sabia que tal ação leva um certo tempo. Ficou sabendo da venda do telefone aqui nesta Unidade Policial e nega também o fato de ter vendido tal celular. Reporta que não tentou devolver o aparelho para a vítima, pois está em conflito com ela. Afirmou que sua mãe não é capaz de identificar tal pessoa, pois consta de idade avançada" (fls. 26, sic).

Sob o crivo do contraditório, de maneira absolutamente confusa e descontextualizada, afirmou que imagens da vítima com seu amante foram espalhadas no ambiente de trabalho dela enquanto viviam juntos e que na Páscoa na frente do filho comum o "rapaz mandou uma foto pra ela". "Acho que foi dia 08 de julho, foi o delito, e nesse tempo já tinha sido abrido a Maria da Penha, só que a Maria da Penha só chegou eu acho que duas semanas depois pra mim. Quer dizer que eu acho que não houve descumprimento de lei da Maria da Penha. Ela foi, abriu outro boletim de

ocorrência, só que aí o juiz inteveu do meu lado, falando que era pra ela parar de me atormentar, parar de mandar mensagem...". Disse que jamais ameaçou a vítima, "eu tô até cansado de responder essas perguntas". Em relação ao celular disse "porque eu não tinha nada a ver com o celular". O celular foi entregue na porta da sua casa para a sua mãe, não se lembra quando, tendo o entregador dito "entrega para o trouxa". Sua mãe lhe entregou mas não sabia o motivo pelo qual o aparelho foi entregue em suas mãos e desde o início sabia que o aparelho era de Mariana, mas não devolveu "porque eu já tava sendo ameaçado pela Mariana de várias formas" e, então "eu levei adiante para o Douglas pra ele poder desbloquear e ver qual que era o conteúdo de tudo aquilo que tava acontecendo ao redor da gente". Douglas é seu amigo e o vendeu "porque eu queria passar pra frente porque a Mariana já vivia me ameaçando, falando que se pegasse comigo eu ia pagar caro e ia até o fim e sempre em tom de ameaça comigo". Não vendeu o celular, mas o seu amigo sim. Não sabe o motivo pelo qual Douglas disse que pagou a ele pelo celular (mídia, sic). A respeito do grave crime de roubo, observa-se que audaciosamente, por certo crente na impunidade, Oseias arquitetou o roubo do celular de Mariana, executado por um terceiro não identificado.

Assim, conhecedor da rotina da vítima, e aproveitando-se do horário em que ela deixava a casa do pai para trabalhar, logo cedo, com menos pessoas na rua, ligou para ela em horário que não era o habitual perguntando dos filhos comuns, oportunidade em que ela foi surpreendida por seu comparsa que dizendo "perde, perdeu", exigiu a entrega do bem e, em razão de resistência, desferiu em Mariana dois tapas, apoderando-se do bem e fugindo.

Ato seguinte, com a senha, se apoderou do bem e passou a mandar mensagens como se fossem da dona do celular para familiares e amigos dela, de forma a perturbar-lhe o sossego.

Não apenas.

Aproveitando-se da posse ilícita do bem, obteve o telefone celular da Dra. Maria Luísa, para quem ligou, e questionado como o obteve, disse ser "muito esperto e que ele fuçou o que ele tinha na mão e ele conseguiu o meu contato", a demonstrar, evidentemente, que desde o roubo sempre teve o bem em seu poder, caindo por terra a mal engendrada tese defensiva.

Na sequência, o vendeu a seu amigo Douglas, o que foi confirmado pelo primeiro na Delegacia de Polícia (fls. 23) e pela testemunha Audineia, que sequer conhecia Oseias, sempre que ouvida, caindo por terra, em consequência, a infantil e confusa versão do acusado de que um homem compareceu na porta sua casa, deixando-o aos cuidados da sua mãe para que ela entregasse ao "trouxa".

Nada mais descabido e afrontoso.

Tão frágil e mentirosa se mostrou a versão defensiva, que na primeira oportunidade em que foi ouvido Oseias nada mencionou sobre a posse do celular. Somente o fez meses depois após o celular ser recuperado com Audineia e a verdade vir a tona. Por sua vez, a ameaça perpetrada contra a vítima no ato da entrega do filho finda a visita, de mal injusto a ela e sua advogada caso mantidos os processos judiciais encontra lastro na palavra firme e convincente de Mariana, e é corroborada pelo relato da advogada dela, Dra. Maria Luísa, que nada há para se colocar em descrédito ao contrário do que pretende a Defesa desmerecendo seu depoimento. Observo que nos termos de pacífica e reiterada jurisprudência, em crimes desse jaez a palavra da vítima merece de especial relevância e, como dito, nada há nos autos para desmerecê-la.

A propósito: -

"(...) 3. No que se refere ao crime de ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância para fundamentar a condenação, notadamente se a conduta foi praticada em contexto de violência doméstica ou familiar. Precedente" (STJ, HC nº 327.231/RS, j. 10.03.2016, Relator Ministro Ribeiro Dantas).

Ainda: -

"REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRESSÃO PRATICADA EM RAZÃO DO GÊNERO DA VÍTIMA. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SUMULA N. 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, tratando-se de crime cometido no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, motivado pelo gênero ou vulnerabilidade da ofendida em razão da sua condição de mulher, a competência para o processamento da ação penal é da Vara especializada, tal como estabelece a Lei n. 11.340/06. 2. Tendo as instâncias ordinárias concluído, com base nos elementos de prova carreados aos autos, que o crime praticado foi motivado por questões de gênero, considerando que a vítima estaria em situação de vulnerabilidade por ser do sexo feminino, para se chegar à conclusão diversa do julgado seria necessário o revolvimento de todo o acervo fático-probatório, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n. 11.340/06, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, tal como ocorreu na espécie. 4. Agravo regimental desprovido" (STJ, AgRg no AREsp 936.222/MG, j. 25.10.2016, Rel. Ministro Jorge Mussi).

No que tange ao crime previsto no art. 24-A, da Lei n. 11.340, melhor sorte assiste ao acusado.

Com efeito, comprova o documento de fls. 73/74 que o Juízo da Segunda Vara local concedeu medidas protetivas nos termos da Lei n. 11.340/06 a Mariana, determinando que o réu dela se afastasse por no mínimo 500 metros, além de proibi-lo de manter qualquer espécie de comunicação com a vítima.

A decisão foi proferida em 03 de julho de 2020 e dela o acusado foi devidamente cientificado, conforme comprova a certidão de fls. 78, em 14 de julho de 2020. Contudo, em Juízo Mariana confirmou que não obstante as medidas deferidas em seu favor permitia a aproximação de Oseias para que ele buscasse e devolvesse os filhos nas visitas e também com ele mantinha contato por telefone sempre em razão de necessidades envolvendo a prole, de modo que não há que se falar em descumprimento da decisão judicial ante a concordância da vítima.

Procede parcialmente, pois, a ação penal.

Passo, com isso, à dosagem das penas.

Na primeira fase, verifica-se que o réu é primário e inexistem motivos que autorizem a exasperação das penas-base, que fixo nos mínimos de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa (roubo) e 1 mês de detenção (ameaça).

Na segunda fase de aplicação do critério trifásico, ante a ocorrência da agravante de crime praticado prevalecendo-se de relações domésticas, ut art. 61, II, alínea "f", do CP, majoro as penas em 1/6, atingindo 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa (roubo) e 1 mês e 5 dias de detenção (ameaça).

Na terceira fase, majoro a pena do roubo em 1/3 em razão do concurso de agentes (CP, art. 157, § 2º, II), atingindo 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa.

É caso de reconhecimento do concurso material entre os delitos, já que patenteado o dolo distinto entre as condutas (CP, art. 69, caput).

Destarte, com a soma das reprimendas, fica Oseias Paulo dos Santos condenado à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa, além de 01 mês e 05 dias de detenção.

Deverá o réu iniciar o cumprimento da pena no regime inicial semiaberto (CP, art. 33 § 2º, "b"), deferido o direito de recorrer em liberdade.

Daí porque, ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para (i) CONDENAR OSEIAS PAULO DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, c.c art. 29, ambos do Código Penal, em concurso material com o art. 147, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, além de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, deferido o direito de recorrer em liberdade; (ii) ABSOLVER OSEIAS PAULO DOS SANTOS, qualificado nos autos, na forma do art. 386, VII, do CPP, da acusação por infração ao art. 24-A, da Lei n. 11.340/06.

Na forma do que dispõe o art. 4º, § 9º, "a", da Lei Paulista n. 11.608/2003, condeno o réu ao pagamento das custas.

Oportunamente, regularizados, arquivem-se os autos.

Publique-se e intime-se.
Lençóis Paulista, 20 de janeiro de 2022.

Natasha Gabriella Azevedo Motta
Juíza de Direito (assinatura digital)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA